

1501466-69.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... já foi condenado anteriormente por roubo majorado e furto qualificado (Processos nºs 0000438-89.2016.8.26.0511 e 0000535-89.2016.8.26.0511 - fls. 52/54 e 57/60). Embora parcial a admissão, reconheço ao réu a atenuante da confissão espontânea ao imputado. 3. DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro., Centro - CEP 13390-003, Fone: (19) 2174-1604,

Rio Das Pedras-SP - E-mail: riодaspedras@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - ASSENTADA

Processo Digital nº:

1501466-69.2021.8.26.0599 - Ordem nº 2021/001818

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2259518/2021 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, 20420184 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS,

784/21/522 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS, 784/2021 - Delegacia de Polícia de Rio das

Pedras, 2259518 - DEL.POL.RIO DAS PEDRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON HENRIQUE MORAES DA SILVA

Artigo da Denúncia:

*

Data da audiência

19/05/2022 às 14:00h

Réu Preso

Em 19 de maio de 2022, às 14 horas, nesta cidade de Rio das Pedras, Comarca de Rio das Pedras, no Foro de Rio das Pedras, na sala de audiências da Vara Única, presente o Excelentíssimo Sr. Dr. DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO, MM Juiz de Direito, comigo escrevente. Também COMPARECERAM: O representante do Ministério Público, Dra. Erika Angeli Spinetti; o Réu: CLEITON HENRIQUE MORAES DA SILVA, Réu Preso; o Defensor Dr. Valderci Moreira da Silva; a Vítima: Daniel Moisés Cordeiro do Amaral; e as testemunhas: Lindsnei Anderson Martin e Sidnei Panuci. AUSENTE: a testemunha Marcos Ferreira de Lima. Dada a palavra ao Ministério Público, por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha, tendo concordado o defensor do réu, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida, com as formalidades legais, o MM Juiz de Direito passou a ouvir a vítima e as testemunhas. Antes do interrogatório, o MP pediu a palavra e ofereceu aditamento à denúncia, de forma oral, alterando a qualificadora de rompimento de obstáculo para escalada, haja vista o teor do laudo

pericial de fls. 140/150. Dada a palavra à defesa, o defensor se manifestou pela rejeição do aditamento. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Tendo em vista que o aditamento encontra respaldo no laudo de fls. 140/150, com fundamento no art. 569, do CPP, RECEBO-0." Em seguida o MM Juiz passou a e interrogar o réu tudo gravado por meio de sistema audiovisual, conforme mídias anexadas aos autos. Após, pelas partes foi dito que não tinham mais provas a produzir. Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça para alegações finais orais, assim se manifestou: "Meritíssimo Juiz, CLEITON HENRIQUE MORAES DA SILVA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal, tendo em vista os fatos narrados na denúncia. Após regular instrução processual, a presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20, pelo auto de reconhecimento de objeto de fls. 21, pelo relatório de investigações de fls. 43/44, pelo auto de avaliação de fls. 97, pelo laudo pericial de fls. 140/150, pelo auto de avaliação de fls. 61, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual. A autoria é certa e segura. A vítima Daniel Moisés Cordeiro do Amaral declarou que foi acionado para comparecer à Delegacia para reconhecer alguns objetos, eis que sua foto constava em um celular apreendido; que ao visualizar o celular e as joias, reconheceu-os como sendo de sua propriedade; que se dirigiu à residência e lá verificou que a janela estava aberta e que a tela "mosqueteira" foi removida para permitir a entrada do acusado; constatou também que alguns cômodos estavam revirados; que sua casa estava toda fechada, inclusive a mencionada janela e a casa possui muros altos; que ferramentas do declarante foram encontradas próximo à janela. O investigador de policial Sidnei Panuci declarou que foi solicitado pela autoridade policial para fazer o levantamento de um celular que havia sido encontrado na caixa de força da residência da testemunha Elida; que nesse local os guardas municipais detiveram o acusado, que foi encontrado sobre o telhado de uma casa; que após diligência, localizaram o proprietário do bem, que o reconheceu como sendo de sua propriedade; que a vítima então foi até a sua residência e constatou que a janela da casa estava danificada e que de lá vários objetos foram subtraídos. O guarda municipal Lindsnei Anderson Martin relatou que foram informados por um morador de que o acusado estava pulando pelos telhados de várias residências no bairro Bom Jardim; que após diligências, localizaram o acusado sobre o telhado de uma residência, há 200 metros do local indicado; que localizaram a proprietária da residência, que estava sob construção e, dentro da caixa de força, foram encontrados os objetos subtraídos; que foi dada voz de prisão ao acusado e este foi encaminhado à Delegacia de Polícia; que por determinação da Autoridade Polícia, a vítima foi localizada e reconheceu os bens como sendo de sua propriedade. O acusado, em sede inquisitiva, exercitou o direito de permanecer em silêncio. Em juízo, confessou a prática do crime, mas alegou que a porta da residência estava aberta e por lá entrou. Conforme se verifica, tal versão não merece crédito, eis que não encontra respaldo em nenhum elemento de prova colhida ao longo da instrução processual. Ao revés, as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos constantes dos autos, ao auto de exibição e apreensão e ao laudo de exame pericial, comprovam os fatos assim como narrados na denúncia, bem como a autoria e a materialidade delitiva. Sendo assim, a procedência da presente ação penal é medida que se impõe. O réu possui antecedentes criminais, o que impõe a fixação da pena base acima do mínimo legal, em consonância com o disposto no artigo 59 do Código Penal. O réu é reincidente, o que determina a majoração da pena e a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda penal. Ante o exposto, requer o Ministério Público seja a presente ação penal julgada procedente, condenando-se o acusado nos termos da denúncia e ora expostos." Dada a palavra ao Dr. Defensor para alegações finais orais, o que foi gravado por meio de sistema audiovisual, conforme vídeo anexado aos autos. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença: "1. DO RELATÓRIO Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEITON HENRIQUE MORAES DA SILVA, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime do art. 155, §4º, I, do Código Penal. Segundo a denúncia, o dia 22 de setembro de 2021, à tarde, na Rua Antônio Bertassi, 500, Bom Jardim, neste

município e comarca de Rio das Pedras, o denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 06 (seis) correntes com pingentes e 01 (um) telefone celular, avaliados em R\$ 1.180,00, pertencentes à vítima Daniel Moisés Cordeiro do Amaral A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2021 (fls. 107/108). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 123/126). Não existindo motivo para absolvição sumária, seguiu-se audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data. Em audiência, antes do interrogatório, o MP aditou a denúncia para alterar a qualificadora de rompimento de obstáculo para escalada. A defesa se manifestou pela rejeição do aditamento, o qual, por fim, foi recebido. Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para furto simples, pois não ficou provada a escalada. É o relatório. 2. DA FUNDAMENTAÇÃO A materialidade delitiva está demonstrada às fls. 20/22, 43/44 e 140/150. A autoria, por sua vez, é certa. A vítima Daniel Moisés Cordeiro do Amaral esclareceu que: teve conhecimento furto porque os objetos foram encontrados com o furtador; a PM apreendeu o celular do declarante na posse do furtador e entraram em contato informando que o aparelho havia sido subtraído; não sabia que a casa tinha sido invadida, só soube na DelPol; além do celular, foram furtadas algumas bijuterias; não houve arrombamento na casa; acredita que o furtador entrou pela janela sem quebrá-la; a tela mosqueteira foi removida da janela; tratava-se de uma tela fixa. O PC Sidnei Panucci afirmou que: a GM apresentou o réu na DelPol na posse de alguns pertencentes, entre eles um aparelho celular; pesquisando o celular, verificou que ele pertencia à vítima; a vítima reconheceu o celular e outros objetos; ela foi à residência e constatou que havia sido furtada. O GM Lindsnei Anderson Martin declarou que: um popular informou que o réu tinha tentado entrar na casa dele; encontraram o réu em cima do telhado de outra casa; dentro dessa casa, na caixa de força, havia um celular e uma correntes que não pertenciam ao proprietário do imóvel; posteriormente constatou-se que esses objetos foram furtados da vítima Daniel. Finalmente, em interrogatório, o imputado confessou parcialmente os fatos. Admitiu o furto, mas negou a escalada, dizendo que o portão da casa estava aberto. Estando a confissão do réu em harmonia com o restante do quadro probatório, a condenação é imperativa. Apesar do réu negar a escalada, ela restou demonstrada pelo laudo pericial de fls. 140/150 e pela prova oral colhida. O réu é reincidente, pois já foi condenado anteriormente por roubo majorado e furto qualificado (Processos nºs 0000438-89.2016.8.26.0511 e 0000535-89.2016.8.26.0511 - fls. 52/54 e 57/60). Embora parcial a admissão, reconheço ao réu a atenuante da confissão espontânea ao imputado. 3. DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o réu como incurso no art. 155, §4º, II, c.c. arts. 61, I e 65, III, "d", todos Código Penal. Passo, doravante, a dosar a pena. Não há circunstâncias negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal. Passando à segunda fase, há a agravante da reincidência, de um lado, e a atenuante da confissão espontânea, de outro. Considerando que o réu possui duas condenações anteriores, compenso uma delas com a confissão e, pela remanescente, majoro a pena de 1/5 (um quinto), salientando que o réu é reincidente específico. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Diante da multirreincidência, de natureza específica, inclusive, fixo o regime inicial fechado. Diante da hipossuficiência econômica do imputado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo. Em razão da reincidência, deixo de substituir a pena corporal por sanções alternativas, bem como de aplicar o "sursis". 4.

DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS Mantenho a prisão preventiva, repisando a r. decisão de fls. 74/75. Condeno o réu no pagamento das despesas processuais, observada a gratuidade judiciária, ora concedida. Intime-se a vítima do teor desta sentença, por carta AR. Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF; d) expeça-se guia de execução definitiva. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo

digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, com a concordância das partes. Eu, ANA LUISA LORANDI FALDA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Deseja recorrer desta sentença: sim () não (X).

ADVOGADO:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

RÉU:

Deseja recorrer desta sentença: sim (X) não ().

Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Recebo o recurso interposto pelo réu. O ilustre advogado já sai intimado para apresentação das razões recursais no prazo legal."